

Datei: emails/2026-06-28_anja_fragt_nach_depot.eml

Von	Anja Martensen <anja.martensen@example.invalid>
An	Lea Petersen <petersen@petersen-hagedorn.example.invalid>
Datum	Sun, 28 Jun 2026 10:14:00 +0200
Betreff	PMH/26-184 AM – Depotübertragung und Erträge auf Mutters Konto

Guten Morgen Frau Petersen,

Karsten schreibt, das Depot sei erledigt, weil Mutter 2021 den Übertrag unterschrieben habe. Ich habe jedoch drei Abrechnungen der Inselbank gefunden. Auf den Buchungen vom 10.12.2021, 14.06.2022 und 12.12.2022 gingen 2106,40 EUR beziehungsweise zweimal 2840,00 EUR auf Mutters Girokonto. Der Text lautet jeweils Ertrag Depot T. M.

Mutter sagte beim Abendessen am 23.10.2021, Theo solle das Depot bekommen, die Ausschüttungen brauche sie aber weiter für Haus und Pflege. Theo und mein Mann Jens waren dabei. Ich weiß nicht, ob das im Übertragungsauftrag steht oder nur besprochen wurde.

Karsten möchte bis Mittwoch eine Erklärung, dass ich keine Fragen zum Depot mehr habe. Das möchte ich vor Ihrer Prüfung nicht bestätigen. Darf ich Ihnen die Originalabrechnungen morgen um 08:30 Uhr bringen? Den Umschlag und die Reihenfolge habe ich unverändert gelassen.

Anhänge:

- Foto_Umschlag_Inselbank.jpg
- Kontoauszug_2022-12-12.pdf

Viele Grüße

Anja Martensen

Munkmarscher Chaussee 44, 25980 Sylt

Telefon 04651 772094

--- Weitergeleitete Nachricht ---

Von: Karsten Martensen <karsten.martensen@example.invalid>

Gesendet: Samstag, 27. Juni 2026 18:42

Betreff: Depot Theo

Bitte bestätige bis Mittwoch, dass das Depot seit 2021 nicht zum Nachlass gehört und du dazu keine Unterlagen mehr verlangst.

Datei: csv/beleganforderung.csv

Unterlage

Übertragungsvertrag UR 118/2018 nebst Anlagen

Zeitraum oder Stichtag

03.02.2018

Angefordert bei

Notarin Dr. Behrends

Anforderung

01.07.2026

Frist

15.07.2026

Status

vollständige Ausfertigung angekündigt

Quelle

Stück 05

Klärungsbedarf

Nießbrauch, Rückforderung, Darlehen

Unterlage

Historischer und aktueller Grundbuchauszug Keitum Blatt 2187

Zeitraum oder Stichtag

03.02.2018 / 14.01.2026

Angefordert bei

Grundbuchamt Niebüll

Anforderung

01.07.2026

Frist

15.07.2026

Status

aktuell vorhanden

Quelle

Stück 08

Klärungsbedarf

Rangentwicklung und Grundschuld

Unterlage

Verkehrswertgutachten Gurtstig 18

Zeitraum oder Stichtag

14.01.2026 und optional 03.02.2018

Angefordert bei

Nordwert

Anforderung

09.07.2026

Frist

20.07.2026

Status

Angebot 6800,00 EUR netto

Quelle

Stück 10

Klarungsbedarf

Bauakte und Vermietung fehlen

Unterlage

Depotübertrag und Beratungsprotokoll

Zeitraum oder Stichtag

18.09.2021

Angefordert bei

Inselbank

Anforderung

03.07.2026

Frist

17.07.2026

Status

Auskunft teilweise

Quelle

Stück 07

Klarungsbedarf

Ertragsabrede und Verfügungsrechte

Unterlage

Depotauszüge und Referenzkonto

Zeitraum oder Stichtag

01.01.2021 bis 14.01.2026

Angefordert bei

Inselbank / Theo

Anforderung

03.07.2026

Frist

17.07.2026

Status

Zahlungen bis 14.06.2024 belegt

Quelle

Bank

Klärungsbedarf

zweites Halbjahr 2024 und 2025

Unterlage

Pflegekalender und Fahrtenbelege

Zeitraum oder Stichtag

11.2023 bis 14.01.2026

Angefordert bei

Karsten

Anforderung

30.06.2026

Frist

15.07.2026

Status

49 von 67 Fahrten belegt

Quelle

Stück 06

Klärungsbedarf

Doppelzeiten und Zahlungen

Unterlage

Dach-, Heizungs- und Malerrechnungen

Zeitraum oder Stichtag

2020 bis 2025

Angefordert bei

Karsten / Versicherung

Anforderung

30.06.2026

Frist

15.07.2026

Status

teilweise

Quelle

Stück 06

Klärungsbedarf

Zahler und Versicherungsleistung

Unterlage

Ferienvermietungsabrechnungen

Zeitraum oder Stichtag

2018 bis 2025

Angefordert bei

Agentur Nordlicht

Anforderung

06.07.2026

Frist

24.07.2026

Status

2018 bis 2021 fehlen

Quelle

Chronologie

Klärungsbedarf

Erträge, Kosten und Entscheidungsmacht

Unterlage

Notarielles Nachlassverzeichnis

Zeitraum oder Stichtag

14.01.2026

Angefordert bei

Kanzlei Thomsen / Notariat

Anforderung

30.06.2026

Frist

31.07.2026

Status

Notarin noch nicht benannt

Quelle

Schreiben

Klärungsbedarf

Aktiva, Passiva, Schenkungen

Tabellenblatt: Immobilie

Stichtag	Wert unbelastet EUR	Nießbrauch / Rechte EUR	Nettowert Arbeit EUR	Quelle	Status	Kommentar
03.02.2018	1450000	-420000	1030000	Gutachterkurzbrief	nur Spanne	Alter, Miete und Lastentragung prüfen
14.01.2026	1780000	0	1780000	Gutachterkurzbrief	nur Spanne	Todestag; keine Rechtsberechnung

Tabellenblatt: Depot

Datum	Vorgang	Betrag EUR	Von	An	Quelle	Offene Frage
17.09.2021	Kurswert vor Übertrag	312460.35	Helga	Helga	Bankauskunft	Stichtagswert
18.09.2021	unentgeltlicher Depotübertrag	312460.35	Helga	Theo	Übertragsauftrag	Ertragsabrede
10.12.2021	Zahlung	2106.4	Theo	Helga	Bankbuchung	Ertrag oder Unterstützung
14.06.2022	Zahlung	2840	Theo	Helga	Bankbuchung	Ertrag oder Unterstützung
12.12.2022	Zahlung	2840	Theo	Helga	Bankbuchung	Ertrag oder Unterstützung
16.06.2023	Zahlung	3120	Theo	Helga	Bankbuchung	Ertrag oder Unterstützung
15.12.2023	Zahlung	3120	Theo	Helga	Bankbuchung	Ertrag oder Unterstützung
14.06.2024	Zahlung	3300	Theo	Helga	Bankbuchung	Text Unterstützung Oma

Tabellenblatt: Nachlass

Position	Betrag EUR	Quelle	Belegstatus	Offene Frage
Bankguthaben	48310	Privates Verzeichnis / Bank	teilweise	weitere Konten
Hausrat	4000	Karsten	pauschal	Inventar
Schmuck	2500	Karsten	Versicherung nennt Goldarmreif	Bewertung
Bestattung	-12840	Rechnung	belegt	Erstattungen
Steuererstattung		Anja	offen	Bescheid
Ferienmieten Dezember 2025		Agentur	offen	Abrechnung

KANZLEIVERMERK

Petersen & Hagedorn Rechtsanwälte

Fachbereich Erbrecht | Friedrichstraße 21 | 25980 Sylt | Telefon 04651 882140

Intern - elektronische Handakte

Datum: 29.06.2026 | Zeichen: PMH/26-184 AM

Mandatsnotiz zum Nachlass Helga Martensen

Anja Martensen erschien am 29. Juni 2026 persönlich. Sie legte die Sterbeurkunde ihrer Mutter, eine Kopie des privaten Nachlassverzeichnisses ihres Bruders Karsten und einen Ausdruck des Übertragungsvertrags aus dem Jahr 2018 vor. Das Gespräch dauerte von 09:10 Uhr bis 10:35 Uhr; die Mandantin bestätigte die nachstehende Sachverhaltserfassung.

1. Beteiligte und Mandatsziel

Helga Martensen, zuletzt wohnhaft im Gurtstig 18 in Keitum, verstarb am 14. Januar 2026. Nach dem eröffneten Einzeltestament vom 6. Mai 2022 ist Karsten Martensen Alleinerbe. Anja ist nicht bedacht. Enkel Theo Martensen erhielt im September 2021 ein Wertpapierdepot.

Die Mandantin verlangt zunächst vollständige Auskunft und eine belastbare Wertermittlung. Eine Zahlungsforderung soll erst nach Sichtung des notariellen Nachlassverzeichnisses, der Grundstücksakte und der Depotunterlagen beziffert werden. Ansprüche gegen den Erben und gegen einen Beschenkten sind getrennt zu erfassen.

2. Schenkungen und tatsächliche Nutzung

Mit Urkunde 118/2018 der Notarin Dr. Ruth Behrends übertrug Helga das Grundstück Keitum Blatt 2187, Flur 18, Flurstück 77 auf Karsten. Nach Erinnerung Anjas blieb Helga bis Ende 2025 alleinige Nutzerin des Erdgeschosses, bestimmte über drei Ferienvermietungen im Obergeschoss und erhielt die Mieterlöse auf ihr Konto. Karsten bestreitet eine vollständige wirtschaftliche Herrschaft der Erblasserin und verweist auf eigene Sanierungsentscheidungen.

Am 18. September 2021 wurden Wertpapiere mit einem damaligen Kurswert von 312.460 Euro auf ein Depot Theos übertragen. Auf Helgas Girokonto gingen danach quartalsweise Beträge mit dem Verwendungszweck „Ertrag Depot T. M.“ ein. Ob dies auf einer Abrede, einem Nießbrauch oder freiwilligen Zahlungen beruhte, ist offen.

3. Nachlass und Einwendungen

Das private Verzeichnis nennt Bankguthaben von 48.310 Euro, Hausrat pauschal mit 4.000 Euro, Schmuck mit 2.500 Euro und Bestattungskosten von 12.840 Euro. Es fehlen Kontoentwicklungen, Steuererstattungen, Rückzahlungsansprüche, Ferienmieten und Angaben zu Zuwendungen der letzten zehn Jahre. Karsten macht Pflegeleistungen sowie Dach-, Heizungs- und Malerkosten geltend; Belege liegen nur teilweise vor.

4. Arbeitsauftrag und nächste Schritte

Bis 3. Juli 2026 werden Eröffnungsniederschrift, vollständiger Übertragungsvertrag, Grundbuchauszug, Kontoauszüge 2017 bis 2026, Depotauftrag 2021, Ertragsabrechnungen, Pflegeunterlagen und Handwerkerrechnungen angefordert. Die Verjährung wird für jeden Anspruch und jeden Gegner gesondert notiert. Eine bloße außergerichtliche Auskunftsaufforderung wird nicht als sichere Hemmungsmaßnahme

behandelt.

Bearbeiterin: Rechtsanwältin Lea Petersen Mandantin erhält eine verschlüsselte Kopie der Unterlagenanforderung.

5. Unterlagenannahme und Gesprächsatmosphäre

Anja brachte die Unterlagen in einer Stofftasche aus dem Haushalt ihrer Mutter. Rechtsanwaltsfachangestellte Britta Lorenzen inventarisierte 46 Blätter, drei Originalkontoauszüge, einen USB-Stick und eine Schmuckfotografie. Das Testament lag nur als gerichtliche Abschrift vor; der Übertragungsvertrag war auf den Seiten 7 bis 10 unvollständig.

Die Mandantin rief während des Gesprächs ihren Bruder nicht an. Sie bat darum, zunächst Tatsachen zu sichern und nicht mit einer hohen Forderung aufzutreten. Die Kanzlei bestätigte, dass Schenkungen, Gegenleistungen, Nießbrauch, Pflege und Nachlassbestand getrennt erhoben werden.

Unterlage	Umfang	Status	Ablage
Sterbeurkunde	1 Seite	beglaubigte Abschrift	U1
Nachlassverzeichnis Karsten	3 Seiten	unbelegt	A3
Übertragungsvertrag	6 von 10 Seiten	unvollständig	A4
Kontoauszüge	3 Originale	gescannt und zurückgegeben	B1
USB-Stick	17 Dateien	schreibgeschützt kopiert	D1

ARBEITSCHRONOLOGIE

Petersen & Hagedorn Rechtsanwälte

Fachbereich Erbrecht | Friedrichstraße 21 | 25980 Sylt | Telefon 04651 882140

Intern - elektronische Handakte

Datum: 01.07.2026 | Zeichen: PMH/26-184 AM

Chronologie und Belegstatus

Die Chronologie bildet Tatsachen, Beleglage und Widersprüche ab. Datumsangaben ohne Primärbeleg bleiben als vorläufig gekennzeichnet.

1. Zeitachse

2. Arbeitshypothesen ohne Vorfestlegung

Für das Grundstück ist nicht nur der Urkudentext, sondern die tatsächlich praktizierte Nutzungs- und Lastenverteilung zu rekonstruieren. Beim Depot sind Übertragung, weitere Erträge, etwaige Rückübertragungsrechte und der Zahlungsweg auseinanderzuhalten. Pflege- und Investitionsaufwand ist nach Datum, Zahlendem, Rechtsgrund und möglicher Gegenleistung zu prüfen; eine pauschale Verrechnung unterbleibt.

3. Kontrollpunkte der Zeitachse

Der Erbfall ist durchgehend der 14.01.2026. Die Grundstücksübertragung datiert vom 03.02.2018, die Eigentumsumschreibung vom 19.04.2018 und der Depotübertrag vom 18.09.2021. Abweichende Daten aus einer älteren Arbeitsliste wurden nicht übernommen.

Für jede behauptete Gegenleistung wird geprüft, ob sie vor oder nach der Übertragung anfiel, wer zahlte und welchem Gebäudeteil sie diente. Bei Depotzahlungen werden Bankbuchung, Ausschüttung und freiwillige Unterstützungsleistung sprachlich getrennt.

Datum	Vorgang	Quelle	Offener Punkt
03.02.2018	Grundstücksübertragung an Karsten	UR 118/2018, unvollständige Kopie	gesamter Urkudentext und Vollzugsmitteilung
19.04.2018	Eigentumsumschreibung	Grundbuchmitteilung laut Karsten	aktueller und historischer Auszug
2018-2025	Ferienvermietung Obergeschoss	Kalender und Kontoauszüge auszugsweise	Vertragspartner, Mieterlöse, Kosten
18.09.2021	Depotübertrag auf Theo	Bankbuchung 47-88301	Depotauftrag, Gegenleistung, Ertragsabrede
06.05.2022	Einzeltestament Helga	Eröffnungsabschrift	Auslegung und frühere Verfügungen
03.11.2023	Beginn ambulanter Pflege	Leistungsnachweise Nordsee-Pflege	Eigenleistungen Karsten daneben
14.01.2026	Tod Helga Martensen	Sterbeurkunde S 17/2026	unstreitig
30.03.2026	Privates Nachlassverzeichnis	Schreiben Karsten	Vollständigkeit und Wertermittlung
25.06.2026	Auskunftsverlangen Anja	Schreiben Voranwalt	Zugangsnachweis

Datum	Vorgang	Quelle	Offener Punkt
29.06.2026	Mandatsübernahme	Mandatsnotiz	Fristen und Anspruchsgegner

PERSÖNLICHE ERKLÄRUNG

Anja Martensen

Munkmarscher Chaussee 44 | 25980 Sylt

Petersen & Hagedorn Rechtsanwälte

Datum: 30.06.2026 | Zeichen: Persönliche Erklärung

Erklärung zu den Vermögensübertragungen meiner Mutter

Ich habe die nachfolgende Darstellung nach bestem Wissen aus eigenen Wahrnehmungen und anhand meiner Unterlagen erstellt. Wo ich etwas nur von meiner Mutter oder anderen Angehörigen erfahren habe, kennzeichne ich dies ausdrücklich.

1. Haus in Keitum

Meine Mutter bewohnte seit 1974 das Erdgeschoss. Auch nach der Übertragung im Jahr 2018 hatte sie sämtliche Schlüssel. Sie entschied, wann das Obergeschoss an Feriengäste vermietet wurde, sprach mit der Agentur und erhielt nach meiner Kenntnis die Einnahmen. Mein Bruder übernahm ab 2020 zunehmend Handwerkertermine. Bei Familienbesuchen sagte meine Mutter mehrfach, das Haus gehöre „auf dem Papier Karsten“, sie könne aber bis zuletzt darüber bestimmen.

Im Herbst 2024 wurde eine Vermietung abgesagt, weil meine Mutter die Räume für Gäste aus Hamburg brauchte. Karsten war darüber verärgert, setzte sich aber nicht durch. Ich kann hierzu Nachrichten vom 12. September 2024 vorlegen.

2. Depot und Zahlungen an Theo

Meine Mutter erzählte mir im Oktober 2021, Theo solle das Depot bekommen, sie wolle jedoch weiterhin „die Ausschüttungen für die Pflege“ haben. Auf einem Kontoauszug vom Dezember 2022 ist ein Eingang über 2.840 Euro mit dem Text „Ertrag Depot T. M.“ vermerkt. Weitere Auszüge liegen bei Karsten. Ob Theo frei über die Wertpapiere verfügen konnte, weiß ich nicht.

3. Pflege und Familienhilfe

Karsten fuhr Mutter zu Arztterminen und organisierte ab 2023 den Pflegedienst. Ich übernahm monatlich Einkäufe, Telefonate mit der Krankenkasse und mehrere Wochenenden. Mutter bezahlte Karsten wiederholt 300 oder 500 Euro für Fahrten und Material. Eine feste Pflegevergütung wurde in meiner Gegenwart nie vereinbart. Dach und Heizung wurden auch wegen der Ferienvermietung erneuert.

4. Nachlassverzeichnis

Im privaten Verzeichnis fehlen die Ferienmieten für Dezember 2025, eine erwartete Einkommensteuererstattung, das Silberbesteck und ein Rückzahlungsanspruch aus einem Darlehen an Theo. Die Schmuckangabe von 2.500 Euro erscheint mir zu niedrig; allein der Goldarmreif wurde 2019 für 4.800 Euro versichert. Ich möchte keine Zahl erfinden, sondern die Belege und eine geordnete Wertermittlung erhalten.

Sylt, 30. Juni 2026 Anja Martensen

5. Ergänzung zu Zeugen und Unterlagen

Als mögliche Zeugin für die tatsächliche Ferienvermietung benennt Anja die frühere Agenturmitarbeiterin Wiebke Petersen, die von 2018 bis 2024 Schlüsselübergaben organisierte. Für die Aussage ihrer Mutter

zum Depot nennt sie das gemeinsame Abendessen am 23.10.2021 im Restaurant Alte Friesenstube; anwesend waren auch Theo und Anjas Ehemann Jens.

Anja fand am 02.07.2026 in einem Kalender ihrer Mutter drei Einträge zu Ertragszahlungen von Theo. Der Kalender wurde fotografiert und blieb zunächst bei der Mandantin. Eine vollständige Übergabe ist für 10.07.2026 vereinbart.

ANWALTSSCHREIBEN

Kanzlei Thomsen Legal

Erbrecht und Vermögensnachfolge | Hafenstraße 7 | 25813 Husum

Petersen & Hagedorn Rechtsanwälte

Datum: 02.07.2026 | Zeichen: TL/26-771 KM

Nachlass Helga Martensen - Auskunft und Pflichtteil

Sehr geehrte Frau Kollegin Petersen, in vorbezeichneter Angelegenheit zeigen wir die Vertretung von Herrn Karsten Martensen an. Ihre Darstellung einer wirtschaftlich folgenlosen Grundstücksübertragung und einer verschleierten Depotschenkung wird zurückgewiesen.

1. Grundstück

Mit Vollzug der notariellen Urkunde im April 2018 wurde unser Mandant Eigentümer. Der vorbehaltene Nießbrauch war auf die persönliche Nutzung des Erdgeschosses und die laufenden Nettoerträge aus zwei Ferienwohnungen begrenzt. Unser Mandant trug seit 2018 Gebäudeversicherung, Grundsteuer, außergewöhnliche Instandhaltung und das Vermietungsrisiko. Ein Zustimmungsvorbehalt betraf lediglich Veräußerung und Belastung zu Lebzeiten Frau Martensens.

2. Pflege und Investitionen

Unser Mandant erbrachte von November 2023 bis Januar 2026 erhebliche Betreuungs- und Organisationsleistungen. Er koordinierte den Pflegedienst, übernahm 67 Arzt- und Therapiefahrten und war nachts erreichbar. Hinzu kamen Zahlungen für Dach, Heizung und Feuchtigkeitssanierung. Eine vollständige Belegmappe wird nach Auswertung übersandt; eine pauschale Nichtberücksichtigung kommt nicht in Betracht.

3. Depot Theo Martensen

Die Wertpapiere wurden Theo aus Anlass seines Studienabschlusses übertragen. Die späteren Zahlungen an Frau Martensen waren freiwillige Unterstützungen des Enkels und keine vorbehaltenen Erträge. Ein schriftlicher Nießbrauch oder Rückforderungsanspruch besteht nach Kenntnis unseres Mandanten nicht.

4. Auskunft

Unser Mandant ist bereit, an der Aufnahme eines notariellen Nachlassverzeichnisses mitzuwirken. Die Notarin wurde am 1. Juli 2026 angefragt. Wir bitten bis dahin von einer Bezifferung abzusehen und die von Ihrer Mandantin behaupteten fehlenden Nachlasspositionen nach Gegenstand und Erkenntnisquelle zu konkretisieren.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen Rechtsanwalt Jan Thomsen

5. Belegangebot der Gegenseite

Rechtsanwalt Thomsen kündigte für den 15.07.2026 die Dachrechnung, Versicherungsabrechnung, 67 Fahrtnachweise und den E-Mail-Verkehr mit der Ferienagentur an. Er erklärte telefonisch, Karsten werde einer Bankauskunft zum Depot Theo zustimmen, soweit dessen eigene Kontodaten geschwärzt werden.

Die Gegenseite hält die Beauftragung eines gemeinsam ausgewählten Notars für das Nachlassverzeichnis aufrecht. Eine Anerkennung bestimmter Gegenleistungs- oder Schenkungswerte ist

damit nach ihrem Schreiben nicht verbunden.

NOTARIELLE AUSFERTIGUNG

Notarin Dr. Ruth Behrends

Amtssitz Westerland | Strandstraße 12 | 25980 Sylt

Ausfertigung für Helga Martensen und Karsten Martensen

Datum: 03.02.2018 | Zeichen: UR 118/2018 B

Grundstücksüberlassung mit Nießbrauch

Vor mir, der Notarin Dr. Ruth Behrends mit Amtssitz in Sylt, erschienen Helga Martensen, geboren am 8. August 1940, und Karsten Martensen, geboren am 14. November 1966. Die Beteiligten wiesen sich durch gültige Personalausweise aus und erklärten nach Belehrung:

1. Grundbesitz

Helga Martensen ist als Eigentümerin des im Grundbuch von Keitum Blatt 2187 verzeichneten Grundbesitzes, Gemarkung Keitum, Flur 18, Flurstück 77, Gebäude- und Freifläche Gurtstig 18, Größe 1.146 Quadratmeter, eingetragen. Belastungen in Abteilung III bestehen zugunsten der Inselbank AG in Höhe von nominal 180.000 Euro; nach Angabe valutieren sie noch mit rund 42.000 Euro.

2. Übertragung und Gegenleistung

Helga Martensen überträgt den Grundbesitz auf Karsten Martensen. Eine Geldzahlung ist nicht geschuldet. Karsten übernimmt die persönliche Darlehenshaftung nicht, verpflichtet sich jedoch im Innenverhältnis zur Zahlung der laufenden Darlehensraten ab Besitzübergang. Die Beteiligten bezeichnen die Zuwendung als vorweggenommene Erbfolge.

3. Vorbehaltener Nießbrauch

Helga Martensen behält sich auf Lebenszeit den unentgeltlichen Nießbrauch am gesamten Grundbesitz vor. Sie ist insbesondere berechtigt, das Erdgeschoss selbst zu nutzen, die beiden Einheiten im Obergeschoss zu vermieten und die Nettoerträge zu vereinnahmen. Sie trägt gewöhnliche Bewirtschaftungskosten; Karsten trägt außergewöhnliche Erhaltungsmaßnahmen ab einem Einzelbetrag von 5.000 Euro, sofern sie nicht durch schuldhafte Nutzung verursacht wurden.

4. Verfügungsbeschränkung und Rückforderung

Karsten verpflichtet sich schuldrechtlich, den Grundbesitz zu Lebzeiten Helga Martensens ohne deren notariell beglaubigte Zustimmung weder zu veräußern noch über den eingetragenen Bestand hinaus zu belasten. Ein Rückübertragungsanspruch besteht bei Vorversterben des Erwerbers, Zwangsvollstreckung in den Grundbesitz, Eröffnung eines Insolvenzverfahrens oder grobem Undank. Zur Sicherung wird eine Vormerkung bewilligt.

5. Besitz, Nutzen, Lasten und Vollzug

Der mittelbare Besitz geht mit Eigentumsumschreibung über; die tatsächliche Nutzung richtet sich nach dem Nießbrauch. Die Notarin wird mit dem Vollzug und der Einholung erforderlicher Genehmigungen beauftragt. Die Beteiligten wurden über mögliche Pflichtteilsergänzungsfolgen und darüber belehrt, dass deren Bewertung von der konkreten Vertragsgestaltung und Durchführung abhängen kann.

Vorgelesen, genehmigt und eigenhändig unterschrieben. gez. Helga Martensen | gez. Karsten Martensen | gez. Dr. Ruth Behrends, Notarin

6. Vollzugsvermerke der Notarin

Die Auflassung wurde am 19.04.2018 vollzogen. Nießbrauch und Rückauflassungsvormerkung wurden gleichzeitig in Abteilung II eingetragen. Die Grundschuld der Inselbank blieb bestehen; eine persönliche Schuldübernahme Karstens wurde nicht beurkundet.

Die Vollzugsakte enthält eine Rechnung über 8412,30 EUR, bezahlt von Karsten am 12.03.2018, sowie eine steuerliche Anzeige mit einem vorläufigen Grundstückswert von 1450000,00 EUR. Diese Werte ersetzen keine stichtagsbezogene Verkehrswertermittlung.

SACHVERHALTSAUFSTELLUNG

Karsten Martensen

Gurtstig 18 | 25980 Sylt

Kanzlei Thomsen Legal

Datum: 24.06.2026 | Zeichen: Anlage KM-4

Aufstellung Pflege, Betreuung und Gebäudekosten

Die Aufstellung beruht auf Kalendern, Rechnungen und Kontoauszügen. Zeiten vor November 2023 wurden nicht nachträglich geschätzt. Ob und in welchem Umfang einzelne Positionen rechtlich ausgleichsfähig sind, ist nicht Gegenstand dieser Aufstellung.

1. Betreuung und Organisation

2. Zahlungen Helga Martensen

Helga überwies im Zeitraum Januar 2024 bis November 2025 insgesamt 6.200 Euro mit wechselnden Verwendungszwecken „Fahrten“, „Material“ und „Danke“. Karsten ordnet 4.150 Euro konkreten Auslagen zu und behandelt 2.050 Euro als pauschale Kostenerstattung. Eine schriftliche Vergütungsvereinbarung liegt nicht vor.

3. Gebäudekosten

4. Fehlende Unterlagen

Zur Dachrechnung fehlen die Versicherungsabrechnung und der Zahlungsnachweis über den Restbetrag. Für die Heizung ist offen, ob das Gemeinschaftskonto aus Ferienmieten gespeist wurde. Bei den Pflegezeiten fehlen Abgrenzungen zu Besuchen aus familiärem Anlass. Diese Punkte sollen vor einer Verrechnung geklärt werden.

Sylt, 24. Juni 2026 Karsten Martensen

5. Belegabgleich und Doppelerfassungen

Von 67 behaupteten Arzt- und Therapiefahrten sind 49 durch Kalender, Parkbeleg oder Praxisbestätigung zeitlich zuordenbar. Acht Termine überschneiden sich mit Einsätzen des Pflegediensts, ohne dass dadurch Karstens eigener Aufwand automatisch entfällt. Zehn Fahrten sind bislang nur aus der nachträglichen Liste ersichtlich.

Die Dachrechnung von 19800,00 EUR wurde zu 7200,00 EUR von der Gebäudeversicherung getragen. Für eine Bewertung darf daher nicht der volle Rechnungsbetrag ohne Zahlungsweg angesetzt werden. Die Heizungsrechnung wurde vom Gemeinschaftskonto bezahlt, auf das auch Ferienmieten eingingen.

Zeitraum	Leistung	Umfang	Beleg
11/2023-03/2024	Arztfahrten Westerland und Niebüll	18 Fahrten / 31 Stunden	Kalender, Parkbelege
04/2024-12/2024	Einkäufe, Medikamente, Pflegedienst	96 Besuche / 144 Stunden	Kalender, Apothekenbelege
01/2025-09/2025	Haushalt, Anträge, Nachtbereitschaft	173 Stunden	Pflegeakte, Nachrichten

Zeitraum	Leistung	Umfang	Beleg
10/2025-14.01.2026	Tägliche Versorgung und Hospizkoordination	138 Stunden	Dienstplan, Hospizmail

Rechnung	Betrag	Zahlender	Nutzung / Streitpunkt
Norddach GmbH, 17.08.2020	19.800 EUR	Karsten	Sturmschaden und Dachhaut; Versicherung zahlte 7.200 EUR
Thermo Föhr, 08.11.2022	12.400 EUR	Gemeinschaftskonto	Heizkessel für Gesamtgebäude
Maler Rickert, 14.03.2024	6.300 EUR	Karsten	Fassade und Fenster Ferienwohnungen
Trocknung Küste, 02.10.2025	4.860 EUR	Helga	Feuchtigkeit Erdgeschoss

Position	Rechnung	Versicherung oder Dritter	Eigenzahlung belegt	Offen
Dach	19800,00 EUR	7200,00 EUR	12600,00 EUR Karsten	Nutzungsanteile
Heizung	12400,00 EUR	0,00 EUR	Gemeinschaftskonto	Herkunft Kontoguthaben
Fassade	6300,00 EUR	0,00 EUR	Karsten	Ferienwohnungen
Trocknung	4860,00 EUR	0,00 EUR	Helga	Erdgeschoss

BANKAUSKUNFT

Inselbank AG

Private Banking Nordfriesland | Bankplatz 4 | 25980 Sylt

Petersen & Hagedorn Rechtsanwälte

Datum: 06.07.2026 | Zeichen: PB-47-88301/2026

Depot Helga Martensen / Übertrag auf Theo Martensen

Auf Grundlage der von Ihnen vorgelegten Vollmachten und der Zustimmung unseres Kunden Theo Martensen teilen wir die aus den archivierten Buchungsdaten ersichtlichen Vorgänge mit. Eine rechtliche Bewertung des Übertrags ist damit nicht verbunden.

1. Depotbestand vor Übertrag

2. Übertragsauftrag

Am 18. September 2021 ging ein von Helga Martensen und Theo Martensen unterzeichneter unentgeltlicher Depotübertrag ein. Als Grund wurde „Schenkung an Enkel“ angegeben. Im Freitext des Beratungsprotokolls steht: „Ausschüttungen sollen bis auf Weiteres der Großmutter für Pflege und Haus zugutekommen; Kunde richtet Dauerauftrag ein.“ Ein dinglicher Nießbrauch, ein Treuhandvermerk oder eine Verfügungsbeschränkung wurde bankseitig nicht eingetragen.

3. Zahlungsweg nach Übertrag

4. Datenlücke

Für das zweite Halbjahr 2024 und das Jahr 2025 sind keine gleichartigen Überweisungen im bei uns geführten Konto Helga Martensens erkennbar. Ob Zahlungen über ein anderes Institut erfolgt sind, können wir nicht beurteilen. Der aktuelle Depotwert Theo Martensens wird mangels weitergehender Freigabe nicht mitgeteilt.

Mit freundlichen Grüßen Inselbank AG Svenja Clausen, Nachlassservice

5. Archiv- und Ansprechpartnervermerk

Die Auskunft wurde von Svenja Clausen, Nachlassservice, Durchwahl 04651 9902-48, erstellt und von Abteilungsleiter Henning Carstensen gegengezeichnet. Grundlage waren die Freigaben von Karsten und Theo vom 03.07.2026. Kontoauszüge eines anderen Instituts sind nicht erfasst.

Der Depotwert von 312460,35 EUR ist der durch die Bank bestätigte Kurswert unmittelbar vor dem Übertrag. Für die weitere Arbeit werden nur Bankbuchungen und nachvollziehbar bezeichnete Bewertungsstichtage verwendet.

Stichtag	Depotinhaber	Kurswert	Erträge Vorjahr
31.12.2020	Helga Martensen	298.774,18 EUR	8.942,60 EUR
17.09.2021	Helga Martensen	312.460,35 EUR	6.318,44 EUR bis Stichtag

Buchungstag	Betrag	Auftraggeber	Verwendungszweck
10.12.2021	2.106,40 EUR	Theo Martensen	Ertrag Depot T. M.
14.06.2022	2.840,00 EUR	Theo Martensen	Ertrag Depot T. M.
12.12.2022	2.840,00 EUR	Theo Martensen	Ertrag Depot T. M.

Buchungstag	Betrag	Auftraggeber	Verwendungszweck
16.06.2023	3.120,00 EUR	Theo Martensen	Ertrag Depot T. M.
15.12.2023	3.120,00 EUR	Theo Martensen	Ertrag Depot T. M.
14.06.2024	3.300,00 EUR	Theo Martensen	Unterstützung Oma

GRUNDBUCHAUSZUG

Amtsgericht Niebüll - Grundbuchamt

Uhlebüller Straße 15 | 25899 Niebüll

Petersen & Hagedorn Rechtsanwälte

Datum: 07.07.2026 | Zeichen: Keitum Blatt 2187

Unbeglaubigter Grundbuchauszug

Der nachstehende Auszug gibt den elektronischen Grundbuchstand am 7. Juli 2026, 08:42 Uhr, wieder.

1. Bestandsverzeichnis

2. Abteilung I

3. Abteilung II

4. Abteilung III

Ende des Auszugs. Der Auszug enthält keine Aussage zur aktuellen Valutierung der Grundschild.

5. Abrufvermerk

Elektronischer Abruf am 07.07.2026 um 08:42 Uhr durch Rechtspflegerin Imke Boysen, Abrufzeichen GB-NB-77102. Der Auszug wurde als unbeglaubigtes PDF an die Kanzlei und an das beauftragte Notariat übermittelt. Für die historische Rangentwicklung ist eine Grundakte gesondert angefordert.

Lfd. Nr.	Gemarkung / Flur / Flurstück	Wirtschaftsart und Lage	Größe
1	Keitum / 18 / 77	Gebäude- und Freifläche, Gurtstg 18	1.146 m²

Lfd. Nr.	Eigentümer	Grundlage der Eintragung
3	Karsten Martensen, geb. 14.11.1966	Auflassung vom 03.02.2018, eingetragen am 19.04.2018

Lfd. Nr.	Last / Berechtigter	Eintragung
5	Lebenslanger Nießbrauch für Helga Martensen	gemäß Bewilligung vom 03.02.2018
6	Rückauflassungsvormerkung für Helga Martensen	gemäß Bewilligung vom 03.02.2018

Lfd. Nr.	Recht	Gläubiger
2	Grundschild 180.000 EUR nebst Zinsen	Inselbank AG

SCHREIBENENTWURF

Petersen & Hagedorn Rechtsanwälte

Fachbereich Erbrecht | Friedrichstraße 21 | 25980 Sylt | Telefon 04651 882140

Kanzlei Thomsen Legal, Hafenstraße 7, 25813 Husum

Datum: 08.07.2026 | Zeichen: PMH/26-184 AM

Nachlass Helga Martensen - Auskunft, Verzeichnis und Wertermittlung

Sehr geehrter Herr Kollege Thomsen, wir nehmen Bezug auf Ihr Schreiben vom 2. Juli 2026. Unsere Mandantin hält an ihrem Verlangen auf vollständige Auskunft und Wertermittlung fest. Eine Bezifferung wird ausdrücklich zurückgestellt, bis die Tatsachengrundlage belastbar ist.

1. Notarielles Nachlassverzeichnis

Bitte teilen Sie bis 15. Juli 2026 die beauftragte Notarin und das Aktenzeichen mit. Unsere Mandantin möchte bei der Aufnahme hinzugezogen werden. Zu ermitteln sind insbesondere sämtliche Konten, Depotbewegungen, Steuererstattungen, Forderungen, Hausrat und Schmuck sowie lebzeitige Zuwendungen. Das private Verzeichnis genügt hierfür nicht.

2. Grundstück

Benötigt werden die vollständige Urkunde 118/2018, Vollzugsmitteilungen, Mietverträge und Mietabrechnungen 2018 bis 2025, Nachweise über die Verteilung von Lasten und Investitionen sowie eine Wertermittlung bezogen auf den Erbfall. Die tatsächliche Ausübung des Nießbrauchs ist anhand von Vermietungs- und Zahlungsunterlagen offenzulegen.

3. Depot

Bitte legen Sie den Übertragsauftrag vom 18. September 2021, das Beratungsprotokoll, Ertragsabrechnungen und sämtliche Abreden über Zahlungen an Frau Martensen vor. Soweit Ihr Mandant diese Unterlagen nicht besitzt, erwarten wir die erforderlichen Zustimmungen zur Bankauskunft. Ansprüche gegen verschiedene Personen werden nicht vermengt.

4. Pflege und Investitionen

Die Aufstellung vom 24. Juni 2026 wird nach Vorlage der Rechnungen, Kontoauszüge und Versicherungsleistungen geprüft. Bitte kennzeichnen Sie, welche Position als Nachlassverbindlichkeit, Gegenleistung, Aufwendung oder sonstige Einwendung geltend gemacht wird. Eine pauschale Saldierung wird abgelehnt.

5. Frist

Wir bitten um vollständige Vorlage bis 31. Juli 2026. Verhandlungen erfolgen ohne Verzicht auf Einreden und ohne Stillhalteabrede. Sollte eine verjährungshemmende Vereinbarung gewünscht sein, bedarf sie einer gesonderten, eindeutigen Erklärung für jeden Anspruch und jeden Anspruchsgegner.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen Lea Petersen Rechtsanwältin

6. Anlagen- und Versandkontrolle

Vor Versand sind Vollmacht, Eröffnungsniederschrift, Beleganforderung und Bankauskunft als Anlagen A 1 bis A 4 zu prüfen. Das Schreiben soll über das elektronische Anwaltspostfach an Kanzlei Thomsen und als Mandantenkopie über das Portal versandt werden.

Die gesetzte Frist ist als Verhandlungs- und Belegfrist notiert. Sie wird nicht mit einer sicheren Verjährungshemmung gleichgesetzt. Ein Vergleichs- oder Stillhalteangebot muss Anspruch, Gegner und Zeitraum ausdrücklich bezeichnen.

SACHVERSTÄNDIGENAUFTRAG

Petersen & Hagedorn Rechtsanwälte

Fachbereich Erbrecht | Friedrichstraße 21 | 25980 Sylt | Telefon 04651 882140

Dipl.-Ing. Hannes Hinrichs, Sachverständigenbüro Nordwert

Datum: 09.07.2026 | Zeichen: PMH/26-184 AM / SV

Wertermittlung Grundstück Gurtstig 18, Keitum

Sehr geehrter Herr Hinrichs, vorbehaltlich der Zustimmung aller Beteiligten bitten wir um ein Angebot für eine nachvollziehbare Verkehrswertermittlung des Grundstücks zum Stichtag 14. Januar 2026. Die Bewertung soll keine rechtliche Pflichtteilsergänzungsquote vorwegnehmen.

1. Bewertungsgegenstand

Grundbuch Keitum Blatt 2187, Flur 18, Flurstück 77, 1.146 Quadratmeter, Einfamilienhaus mit zwei Ferienwohnungen. Bitte Gebäudeflächen, Bauzustand, Modernisierungen, Genehmigungslage der Ferienvermietung und Marktdaten offenlegen.

2. Stichtags- und Rechtevarianten

Auszuweisen sind der unbelastete Verkehrswert zum 14. Januar 2026 sowie nachvollziehbare Barwertansätze für den in der Urkunde 118/2018 vorbehaltenen Nießbrauch. Zusätzlich bitten wir um eine Tatsachenliste, welche Nutzungs- und Lastenangaben für die Berechnung unterstellt wurden. Rechtliche Schlussfolgerungen zur Schenkung bleiben der anwaltlichen Prüfung vorbehalten.

3. Unterlagen

Beigefügt werden Grundbuchauszug, Urkundenauszug, Baupläne 1998, Rechnungen Dach und Heizung, Vermietungsübersicht 2022 bis 2025 sowie Fotografien vom Dezember 2025. Fehlende Unterlagen und daraus folgende Bandbreiten sollen im Gutachten sichtbar bezeichnet werden.

4. Ortstermin und Beteiligung

Ein Ortstermin soll mit mindestens zehn Tagen Vorlauf angekündigt werden. Anja und Karsten Martensen sowie deren Bevollmächtigte dürfen teilnehmen. Bitte teilen Sie Interessenkonflikte oder frühere Tätigkeiten für Beteiligte vor Annahme des Auftrags mit.

Mit freundlichen Grüßen Lea Petersen Rechtsanwältin

5. Honorar und Datenraum

Der Sachverständige bot eine zweistufige Bearbeitung für 6800,00 EUR netto an: zunächst Dokumentenprüfung und Ortstermin, danach Gutachten. Zusätzliche Rückrechnung auf den Übertragungsstichtag 03.02.2018 kostet voraussichtlich 2400,00 EUR netto. Eine Beauftragung ist noch nicht erfolgt.

Im Datenraum fehlen Bauakte, vollständige Vermietungsabrechnungen 2018 bis 2021 und die Rechnung zur Grundschuldablösung. Der Gutachter soll jede fehlende Annahme sichtbar kennzeichnen und keine rechtliche Pflichtteilsergänzungsberechnung vornehmen.

Telefonnotiz zum Kalenderfund

1. Mitteilung

Frau Martensen fand in einer Einkaufstasche ihrer Mutter den Taschenkalender 2021. Unter dem 18. September steht Depot Theo, Erträge weiter für Pflege. Am 10. Dezember steht Theo 2106,40 da. Weitere Einträge betreffen Juni und Dezember 2022. Die Mandantin las nur die Daten vor und veränderte die Seiten nicht.

2. Sicherung

Die Mandantin soll den Kalender in einen Papierumschlag legen, Vorder- und Rückseite fotografieren und am 03.07.2026 um 08:30 Uhr im Sekretariat abgeben. Kein Klebezettel auf die Seiten. Ein Originalscan wird erst in der Kanzlei gefertigt. Der Ehemann der Mandantin war beim Fund anwesend und kann Ort und Zustand bestätigen.

3. Weitere Beobachtung

Anja berichtete, Karsten habe am Vorabend per Nachricht angeboten, das Depotthema gegen Verzicht auf Fragen zur Ferienvermietung zu erledigen. Sie soll nicht antworten, bis der vollständige Nachrichtenverlauf gesichert ist. Die Nachricht wird als Verhandlungsausßerung behandelt und nicht als Anerkenntnis bewertet.

4. Verfügung

Posteingang Kalender 03.07.2026 kontrollieren; Nachrichtenexport getrennt sichern; Wiedervorlage Lea Petersen 06.07.2026, 09:00 Uhr.

Anruf	02.07.2026, 11:47 bis 12:06 Uhr
Anruferin	Anja Martensen, aus dem geparkten Fahrzeug am Lornsenweg
Aufgenommen	Britta Lorenzen
Rücksprache	Lea Petersen um 13:10 Uhr

Vollmacht, Identitätsprüfung und Postausgang

1. Umfang der Vollmacht

Die Vollmacht umfasst Auskunft, Wertermittlung, Akteneinsicht und außergerichtliche Korrespondenz im Nachlass Helga Martensen. Vergleich, Empfang von Geld, Grundstücksverfügung und Beauftragung eines kostenpflichtigen Gutachtens bedürfen gesonderter Freigabe. Originale werden nur gegen Empfangsbestätigung herausgegeben.

2. Postausgang

3. Fristenkontrolle

Auskunftsfrist 31.07.2026 mit Vorfrist 24.07.2026. Angebot Sachverständiger Wiedervorlage 20.07.2026. Verjährungsblatt wird je Anspruchsgegner separat geführt; die Korrespondenz allein wird nicht als sichere Hemmung behandelt.

Mandantin	Anja Martensen
Vollmacht	unterzeichnet 29.06.2026 um 10:41 Uhr
Identität	Personalausweis im Original eingesehen
Aktenzeichen	PMH/26-184 AM

Datum / Uhrzeit	Empfänger	Dokument	Kanal	Nachweis
30.06.2026, 14:22	Kanzlei Thomsen	Mandatsanzeige und Auskunft	beA	Eingang 14:25
01.07.2026, 09:31	Notarin Behrends	Urkundenanforderung	beA	Vorgang UR 118/2018
03.07.2026, 11:14	Inselbank	Freigaben und Fragen	verschlüsselte E-Mail	Empfang 11:18
08.07.2026, 16:03	Anja Martensen	Schreibenentwurf und Kostenhinweis	Mandantenportal	Abruf 16:39

Kostenrechnung – Arbeitsentwurf

1. Gegenstand und Wertband

Auskunft, Wertermittlung und mögliche Zahlungsansprüche werden im Entwurf getrennt erfasst. Grundstück, Depot, aktiver Nachlass und Gegenleistungen stehen in erheblichen Wertbandbreiten. Ein endgültiger Gegenstandswert wird nicht vor Abschluss der Belegerhebung angesetzt.

2. Vorschuss und Auslagen

3. Freigabepunkte

Vor einer Rechnung sind Anrechnung der Beratung, Mehrere-Gegenstände-Prüfung, Auslagenbelege und Umsatzsteuer zu kontrollieren. Fremdkosten werden nur nach schriftlicher Mandantenfreigabe ausgelöst. Bearbeitet Britta Lorenzen; anwaltliche Freigabe offen.

Mandantin	Anja Martensen	
Mandat	Nachlass Helga Martensen	
Stand	10.07.2026	
Status	Noch nicht versandt	

Position	Betrag	Status
Vorschuss	2500,00 EUR	Eingang 01.07.2026
Grundbuchabruf	10,00 EUR	verauslagt
Bankarchiv	96,00 EUR	angekündigt
Sachverständiger Stufe 1	6800,00 EUR netto	nicht beauftragt
Notarielles Nachlassverzeichnis	Kosten offen	Angebot angefordert

Datei

PDF-Anhang: pdfs/gutachterkurzbrief_keitum.pdf

Vorläufiger Markt- und Unterlagenbrief

Objekt: Gurtstig 18, Keitum, Blatt 2187

Stichtage: 03.02.2018 und 14.01.2026

Datum: 07.07.2026

Auftrag: Erste Plausibilisierung; kein Verkehrswertgutachten

1. Objekt und Datenstand

Das Grundstück umfasst 1146 Quadratmeter und ein Wohnhaus mit Erdgeschosswohnung sowie zwei Ferienwohnungen. Besichtigt wurde bislang nur von außen. Bauakte, Flächenberechnung, Vermietungsgenehmigung und vollständiger Übertragungsvertrag fehlen.

2. Vorläufige Wertbandbreiten

Stichtag / Variante	Wert	Grundlage	Vorbehalt
03.02.2018 unbelastet	1450000,00 EUR	Marktdaten und Außenmerkmale	keine Innenbesichtigung
03.02.2018 nach überschlägigem Rechteansatz	1030000,00 EUR	vorläufig 420000,00 EUR	Nießbrauchdaten prüfen
14.01.2026 unbelastet	1780000,00 EUR	Marktdaten	Bauzustand und Genehmigung offen

3. Benötigte Unterlagen

Vollständige Urkunde 118/2018, historischer Grundbuchauszug, Baupläne, Wohn- und Nutzflächen, Vermietungsabrechnungen 2018 bis 2025, Dach- und Heizungsrechnungen, Versicherungsleistungen und Darlehensstand. Rechte und tatsächliche Nutzung sind getrennt darzustellen.

4. Angebot

Dokumentenprüfung, Ortstermin und Gutachten zum Todestag: 6800,00 EUR netto. Zusätzliche Rückrechnung auf 2018: 2400,00 EUR netto. Bearbeitungszeit sechs bis acht Wochen nach vollständigem Unterlageneingang. Dieses Schreiben enthält keine rechtliche Bewertung.